

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/2496

הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירות מין בנסיבות של יחסי מטופלת ורופא נשים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 345 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 345(ב), אחרי פסקה (5) יבוא :
- "(6) תוך מתן טיפול רפואי על ידי רופא נשים, כהגדרתו בסעיף 312, או מי שמתחזה לרופא נשים."
2. הוספת סעיף 347ג. לאחר סעיף 347ב לחוק העיקרי יבוא :
- "יחסי מין בין רופא 347ג. (א) בסימן זה – נשים למטופלת
- "טיפול רפואי" – אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום או ניהול שיחות, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאישה הסובלת מבעיה בריאותית, מחלה או בעיה אחרת שמקורן בגופה.
- (ב) רופא נשים, או מי שמתחזה לרופא נשים, הבוהל אישה או העושה מעשה סדום באישה, שמלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לה טיפול רפואי על ידו, דינו – מאסר שש שנים; הוראה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הרפואי."
3. תיקון סעיף 348 אחרי סעיף 348(ד) לחוק העיקרי יבוא :

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226

"(ד3) רופא נשים העושה באישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים מעשה מגונה
בנסיבות המפורטות בסעיף 347ג(ב), דינו – מאסר חמש שנים."

ד ב ר י ה ס ב ר

זה מכבר הביעה הכנסת את עמדתה הנחרצת בנוגע לתופעה הפסולה של ניצול יחסי תלות ושל בעילת קטינים ובגירים בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), וזאת בדרך של החמרת ענישה – כלי חשוב והכרחי במצבים של ניצול יחסי מרות.

חרף זאת, כיום, הסדרה זו קיימת בחוק רק בנוגע ליחסים שבין מטופל למטפל במקצועות הנפש וכוהני הדת, ואינה קיימת במקרים של יחסים שבין מטופלת לרופא נשים.

מדובר בסיטואציה מורכבת, שכן אין רצון להרתיע רופאים ממתן טיפול מיטבי עקב סנקציה פלילית שעלולה להיות מוטלת עליהם, ומנגד על המחוקק חלה החובה לשמור על מטופלים מרופאים אשר מנצלים את כוחם על מנת לפגוע מינית במטופליהם.

בשנים האחרונות, אנו עדים חדשות לבקרים לתופעה מסוג ניצול מיני של מטופלות על ידי רופאי נשים בעת טיפול רפואי או על רקע הטיפול כאמור, תוך ניצול פערי הידע של המטופלות, הקרבה הפיזית, המגע וחוסר האונים שבו נמצאות המטופלות אשר נתונות לחסדו של רופא הנשים. כל זאת, בעודן חשופות ביותר.

לפיכך, מוצע להחמיר את הענישה בעבירות מסוג אינוס, מעשה סדום ומעשה מגונה במטופלות על ידי רופאי נשים, אשר מתבצעות תוך ניצול מצבן של הנזקקות לטיפול רפואי, ועל רקע הימצאותן במצב רגיש וחשוף. המטופלות נמצאות במצב של תלות מוחלטת ברופא הנשים במהלך הבדיקה ואף לאחריה, ועל כן מוצע כי רופא נשים המנצל תלות זאת, ישלם מחיר כבד בדמות ענישה חמורה יותר. כך, החמרת הענישה תביא לצמצום התופעה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/3220/24).
הצעת החוק זהה לפ/3220/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)